



Immobilière Rhône-Alpes

16 rue JEAN DESPARMET

69373 LYON CEDEX 08

CONTRAT DE LOCATION

CONDITIONS PARTICULIERES - LOGEMENT CONVENTIONNE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

IMMOBILIERE RHONE-ALPES, Société anonyme d'habitations à loyer modéré inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 398115808 et dont le siège social est à Lyon cedex 08,

Ci-après dénommée « le BAILLEUR »

ET :

MME Aicha JAOUADI

Ci-après désignés ensemble « les LOCATAIRES » et individuellement « le LOCATAIRE »,

ARTICLE 1. OBJET

Le BAILLEUR donne en location au LOCATAIRE, qui accepte, le local à usage d'habitation et ses annexes le cas échéant, ci-après désignés, aux clauses et conditions particulières suivantes et aux conditions générales et règlement intérieur de l'ensemble immobilier annexés :

N° du logement : 6714L-0121

Adresse du logement : 14, Rue [REDACTED]
69007 LYON

Surface habitable : 63,83 m2

Financement du logement : Prêt Locatif à Usage Social

Annexes :

LE(S) LOCATAIRE(S)

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « du et approuvé »

ARTICLE 2. LOYER PRINCIPAL ET ANNEXES

Le loyer du logement est basé sur une surface base loyer actuelle de 71,00 m2, ce qui est accepté par le LOCATAIRE. Le loyer mensuel des locaux, ainsi que de ses annexes le cas échéant faisant l'objet de la présente s'élève à :

Logement : 427,42 €

Annexes :

A ces montants s'ajoutent des provisions pour charges locatives faisant l'objet d'une régularisation annuelle.

ARTICLE 3. PRISE D'EFFET DU BAIL

Le présent contrat (n° 481 585 (0)) prend effet à compter du 11 décembre 2013.

ARTICLE 4. DEPOT DE GARANTIE

Le LOCATAIRE a présentement versé, au BAILLEUR qui le reconnaît, à titre de dépôt de garantie pour le logement et ses annexes le cas échéant :

Logement : 427,42 €

Annexes :

conformément aux conditions générales de son contrat de location.

Fait à
en 2 exemplaires

, le

LE BAILLEUR



Immobilière Rhône-Alpes

10, rue Gilbert Dru - 69007 Lyon
Tél : 04 27 45 64 64 - Fax : 04 70 61 13 23



16 rue JEAN DESPARMET
69373 LYON CEDEX 08

CONTRAT DE LOCATION

CONDITIONS GENERALES - LOGEMENT CONVENTIONNE

Préambule.

La présente location est soumise à la législation HLM et à la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 modifiée. Des accords collectifs et un règlement de l'ensemble immobilier peuvent compléter et préciser les obligations des parties. Le LOCATAIRE reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'ensemble immobilier annexé au présent bail. Il est informé que les accords collectifs et toute actualisation du règlement intérieur de l'ensemble immobilier sont à sa disposition au siège social du BAILLEUR.

Article 1.

DESTINATION DES LIEUX LOUES

Les lieux loués sont destinés exclusivement à l'habitation principale du LOCATAIRE et doivent être occupés au moins huit mois par an. Celui-ci ne peut donc y exercer aucune activité professionnelle, commerciale ou artisanale sans l'autorisation expresse et écrite du BAILLEUR.

Le logement loué constitue la résidence principale effective du LOCATAIRE.

Article 2.

REGIME DU CONTRAT

Le LOCATAIRE est informé par le BAILLEUR que les locaux loués sont soumis à la législation des logements conventionnés appartenant aux organismes d'HLM et que le présent contrat est établi en application de la convention conclue entre le BAILLEUR et l'Etat; cette convention est tenue à la disposition permanente du LOCATAIRE qui peut en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège social du BAILLEUR.

La convention conclue entre le BAILLEUR et l'Etat peut ouvrir au LOCATAIRE, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par la réglementation.

Article 3.

DUREE DE LA LOCATION ET PREAVIS DE CONGE

La date de prise d'effet de la location est indiquée aux conditions particulières.

La location est consentie pour une durée de trois mois et se renouvellera par périodes trimestrielles, faute de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, signifié trois mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est précisé que le LOCATAIRE bénéficie du droit au maintien dans les lieux dans les conditions définies par la législation applicable aux organismes d'HLM et notamment les articles L.442-3-1 à L.442-4 du CCH dont les dispositions sont énoncées à l'article 10 du présent contrat.

Le préavis donné par le LOCATAIRE est ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves appréciées par le seul BAILLEUR.

Le préavis donné par le LOCATAIRE est également ramené à un mois en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi.

Le délai est également réduit à un mois en faveur des LOCATAIRES âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).

Le préavis donné par le LOCATAIRE est également ramené à un mois lorsque le LOCATAIRE donne congé parce qu'il bénéficie de l'attribution, dans le parc du BAILLEUR, d'un autre logement HLM ou HLM conventionné.

Le préavis est ramené à deux mois lorsque le LOCATAIRE donne congé parce qu'il bénéficie, dans le parc d'un bailleur HLM autre que le BAILLEUR, de l'attribution d'un autre logement HLM conventionné.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d'huissier et doit être signé par l'ensemble des titulaires du bail. Le congé prendra effet à la date de sa réception par le BAILLEUR.

Les délais ci-dessus exposés courent à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

La location, aux fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat, si elle est consentie dans le cadre des dispositions de l'article L.442-7 du Code de la Construction et de l'Habitation, prend fin de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois suivant le décès du LOCATAIRE, la date de sa mutation administrative ou celle de la cessation de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'article précité.

Pendant la période de préavis, le LOCATAIRE a l'obligation de laisser visiter le logement chaque jour ouvrable pendant deux (2) heures. A défaut d'accord sur les horaires des visites, celles-ci auront lieu entre 17 h et 19 h.

Article 4.

LOYER ET CHARGES

A. Loyer

Le loyer est calculé conformément à la réglementation en vigueur. Il peut varier de plein droit sur simple avis porté à la connaissance du LOCATAIRE et sans qu'il soit nécessaire, pour le BAILLEUR, de dénoncer le contrat de location. La variation de plein droit du loyer aura lieu conformément aux clauses de la convention passée entre le BAILLEUR et l'Etat et visée à l'article 2 du présent contrat.

La variation s'applique à la totalité du loyer convenu, c'est-à-dire au loyer du logement et, le cas échéant, à ses annexes (garage, emplacement de parking, jardin, terrasse, ...).

Le BAILLEUR demande annuellement au LOCATAIRE communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le LOCATAIRE est redevable du supplément de loyer de solidarité (SLS). Le LOCATAIRE est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois.

Paraphe : Le(s) Locataire(s) JTA

Le Bailleur CB

Le LOCATAIRE est avisé que, dans le cas où ses ressources viendraient à excéder le plafond réglementaire, le BAILLEUR perçoit du LOCATAIRE, en plus du loyer, un supplément de loyer de solidarité (SLS) dans les conditions définies par l'article L.441-3 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Ce dispositif du SLS n'est pas applicable dans les zones géographiques définies par la réglementation en vigueur.

En cas de non-réponse à l'enquête annuelle, et au-delà d'un certain seuil fixé par la loi, ce supplément de loyer est obligatoire et exigible selon les mêmes modalités que le loyer.

Conformément à la législation en vigueur, le LOCATAIRE est avisé qu'à défaut de réponse dans les délais prescrits, la loi et le règlement prévoient des frais de dossier, des pénalités mensuelles ainsi qu'un supplément de loyers liquidé provisoirement.

Le supplément de loyer afférant à la période de retard n'est liquidé qu'à réception des renseignements et avis d'imposition.

Une information complète sera adressée au LOCATAIRE préalablement à la mise en recouvrement du supplément de loyer qui lui sera, le cas échéant, appliqué.

B. Charges

Le BAILLEUR est fondé à demander au LOCATAIRE, en plus du loyer et, le cas échéant, du supplément de loyer de solidarité, le règlement des charges locatives récupérables.

Les charges sont récupérables sur l'ensemble des lieux loués désignés aux conditions particulières du présent contrat; elles s'appliquent donc au local d'habitation et, le cas échéant, au garage ou à l'emplacement de parking loué.

Une provision sur le montant de ces charges est exigible chaque mois, payable en même temps que le loyer et versée à valoir sur les comptes d'apurement annuel. La provision mensuelle sur charges peut être révisée à tout moment pour tenir compte de l'augmentation des dépenses, sous réserve pour le BAILLEUR d'en donner les justifications au LOCATAIRE.

Chaque année, le BAILLEUR remet au LOCATAIRE, pour chaque catégorie de charges générales, l'état définitif des dépenses récupérables de l'année écoulée et le mode de répartition entre tous les LOCATAIRES. Le règlement de ces sommes résultant de l'état définitif des dépenses de l'année écoulée est exigible après le délai légal de un mois suivant l'envoi de ce décompte. Pendant ce délai de un mois, le LOCATAIRE peut prendre connaissance, dans les bureaux du BAILLEUR, de tous les justificatifs ayant permis l'établissement de ce décompte.

Ces pièces justificatives peuvent être consultées au siège social du BAILLEUR mais ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une quelconque reproduction ou diffusion.

Concernant les charges relevant du comptage individuel, la consommation fera l'objet d'une facturation en fonction du relevé constaté. En cas d'impossibilité de relever un compteur ou de dysfonctionnement constaté de ce dernier, la consommation fera l'objet d'une estimation forfaitaire.

En cas d'absence de compteurs individuels, la consommation fera l'objet d'une facturation dans les mêmes conditions que les charges générales.

Article 5.

PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES

Le loyer et, le cas échéant, le supplément de loyer de solidarité, augmentés de la provision sur les charges, sont payables mensuellement, à terme échu et avant le 5 du mois suivant.

Le BAILLEUR remet gratuitement au LOCATAIRE, sur sa demande, toutes pièces justificatives de paiement, telles que quittances ou reçus portant le détail des sommes versées par lui.

Le retard dans le paiement d'une partie ou de la totalité du loyer, du supplément de loyer de solidarité et des dépenses récupérables, donne lieu au versement par le LOCATAIRE d'une somme égale à 2 % du montant impayé.

En cas de pluralité de LOCATAIRES, chacun d'entre eux est tenu conjointement et solidairement au paiement du loyer, du supplément de loyer de solidarité et des charges récupérables dans les conditions fixées à l'article 13 du présent contrat.

Article 6.

DEPOT DE GARANTIE

Pour garantir l'exécution de ses obligations, le LOCATAIRE verse à la signature du présent contrat, un dépôt de garantie égal à un mois de loyer en principal.

Le dépôt de garantie ne sera pas réévalué. Il ne produira pas d'intérêt pendant la durée de la location. Il sera restitué au LOCATAIRE dans un délai de deux mois à compter de la restitution des clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au BAILLEUR et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu au lieu et place du LOCATAIRE, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Le dépôt de garantie ne sera en aucun cas imputable sur le dernier terme de loyer.

En cas de rejet de paiement du dépôt de garantie, la clause résolutoire pourra être mise en jeu par le BAILLEUR, dans les conditions ci-dessous énoncées.

Article 7.

ETAT DES LIEUX

1. L'état des lieux à l'entrée du LOCATAIRE

Au plus tard lors de la remise des clés, un état des lieux contradictoire et contresigné par les deux parties sera établi et annexé au présent contrat. Il consignera l'état des locaux et de ses équipements et précisera les imperfections constatées dans le logement, notamment sur les parties immobilières et sur les installations et équipements annexes (électricité, plomberie, appareillages sanitaires et autres matériels ou mobiliers d'équipement). Le LOCATAIRE a la possibilité de signaler au BAILLEUR des problèmes non constatés et non consignés au moment de l'état des lieux d'entrée, dans le mois qui suit l'entrée dans les lieux pour un défaut important, et pendant le premier mois de la période de chauffe pour l'état des éléments de chauffage. Dans ce cas, le BAILLEUR pourra, après vérification, modifier le formulaire d'état des lieux en conséquence et le fera, à nouveau, signer par le LOCATAIRE.

L'état des lieux contradictoire servira au calcul du montant des réparations locatives, à régler au terme de la location.

2. Le pré-état des lieux avant le départ du LOCATAIRE

Le BAILLEUR propose au LOCATAIRE qu'un pré-état des lieux soit effectué pendant le délai de préavis afin que les réparations locatives éventuelles à effectuer avant son départ lui soient communiquées.

3. L'état des lieux au départ du LOCATAIRE

Au départ du LOCATAIRE, une visite contradictoire des lieux loués est effectuée en présence du préposé du BAILLEUR et du LOCATAIRE. Les parties constatent qu'il a été procédé à cette visite à la suite de laquelle un état des lieux précis a été établi et signé par elles.

Paraphe : Le(s) Locataire(s)

En cas échéant, une liste définitive des réparations locatives à effectuer est établie par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. La détermination du montant et du mode de paiement des réparations à effectuer est alors fixée en tenant compte de l'usure normale.

A défaut d'état des lieux établi contradictoirement entre les parties, un état des lieux sera établi par un huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente, les frais seront dans ce cas partagés par moitié.

Article 8.

OBLIGATIONS GENERALES DU BAILLEUR ET DU LOCATAIRE

Les obligations générales du BAILLEUR et du LOCATAIRE sont régies par les articles 6 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, par la législation HLM et par le présent contrat.

A. Occupation - Jouissance

Le LOCATAIRE s'engage à garnir le logement et à le maintenir garni pendant toute la durée de la location de meubles et objets mobiliers d'une valeur suffisante pour répondre en tout temps du paiement des loyers et de l'exécution des conditions du présent contrat.

De même, le LOCATAIRE s'engage à habiter paisiblement les lieux loués, suivant leur destination qu'il s'interdit de modifier. Il utilise les équipements et accessoires de l'immeuble, y compris le système de chauffage et de ventilation le cas échéant, en respectant le droit d'usage concurrent des autres occupants et de telle façon que le BAILLEUR n'en soit jamais inquiété.

Le LOCATAIRE s'interdit, pendant la durée du contrat, de détenir un chien d'attaque, au sens de l'article L.211-12 du Code Rural, dans les lieux loués ou dans l'immeuble, accessoires ou dépendances incluses.

Le LOCATAIRE doit occuper le logement personnellement. La cession et l'échange de son droit à la location sont interdits.

De la même manière, la sous-location totale ou partielle du logement, même à titre gratuit, en meublé ou non, est interdite en application de l'article L.442-8 du Code de la Construction et de l'Habitation sous réserve de l'application de la clause ci-après énoncée.

Le LOCATAIRE ne peut consentir de sous location que dans les cas limitativement énumérés par l'article L.442-8-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, à savoir :

- une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap;
- pour une durée d'un an renouvelable, une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans.

En cas de sous-location consentie dans les conditions des articles L.442-8-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, le preneur devra en informer le BAILLEUR par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette information devra contenir l'identité des SOUS-LOCATAIRES, la durée de la sous-location ainsi que le montant du loyer perçu par le LOCATAIRE.

Une copie du contrat de sous-location devra être adressée au BAILLEUR au plus tard dans le mois de sa signature.

En cas de résiliation du contrat de sous-location, le LOCATAIRE devra en informer le BAILLEUR par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation du bail principal, le contrat de sous-location prendra fin automatiquement sans que le BAILLEUR n'ait à engager une quelconque procédure judiciaire, le sous-locataire ne bénéficiant pas du droit au maintien dans les lieux.

Le LOCATAIRE répond des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat, dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Il doit, pendant toute la durée du contrat, faire assurer les lieux loués auprès d'une compagnie agréée et pour une somme suffisante contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de LOCATAIRE, notamment contre l'incendie, les dégâts des eaux, les risques locatifs et le recours des voisins. Il s'engage à déclarer à sa compagnie la présence d'un détecteur autonome de fumée et, le cas échéant, d'un écran d'information sur les consommations dans son logement. Il doit justifier de cette assurance à chaque demande du BAILLEUR.

La justification de l'assurance est faite par la remise au BAILLEUR d'une attestation de l'assureur du LOCATAIRE ou d'une attestation du représentant de cet assureur.

Conformément à l'article 9 du présent bail, en cas de non souscription d'une assurance contre les risques locatifs, le contrat sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure restée infructueuse.

Le LOCATAIRE est seul responsable des dommages causés à l'immeuble, aux occupants et autres personnes s'y trouvant par lui-même, par les personnes dont il doit répondre ou par les animaux ou objets qu'il a sous sa garde.

De même, le LOCATAIRE ne peut rechercher ou inquiéter le BAILLEUR à raison des troubles ou des dommages qu'il subirait du fait des autres LOCATAIRES ou occupants de l'immeuble ou de toute autre personne.

De convention expresse, le BAILLEUR se réserve le droit de poursuivre en justice la résiliation du présent contrat et la libération des lieux loués dans tous les cas de manquement du LOCATAIRE à ses obligations.

B. Entretien - Réparations - Transformations

Le LOCATAIRE conserve à sa charge l'entretien courant des lieux loués, les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles résultent de vétusté ou d'une malfaçon.

Le LOCATAIRE doit, notamment, entretenir en bon état l'ensemble des équipements dont sont dotés les locaux loués (la robinetterie, les chasses d'eau, les installations d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de ventilation, les stores, les volets, les détecteurs autonomes de fumée, etc ...), lesdits entretiens étant à la charge du LOCATAIRE et sous sa responsabilité; il supporte les frais des réparations ou des dégâts de toute espèce causés par l'inobservation des conditions ci-dessus.

Concernant plus précisément l'entretien du détecteur autonome de fumée lorsque les locaux loués en sont dotés, le LOCATAIRE doit procéder au renouvellement régulier des piles pour assurer le bon fonctionnement de l'installation.

Le BAILLEUR se réserve toutefois de faire assurer lui-même l'entretien total ou partiel de l'ensemble des équipements susvisés, à l'exception de l'entretien du détecteur autonome de fumée lorsque les locaux loués en sont dotés, sous bénéfice de la récupération de la dépense, ce qui est accepté par le LOCATAIRE.

De son côté, le BAILLEUR est tenu d'entretenir les lieux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des biens loués.

Le LOCATAIRE accepte de supporter sans indemnité la réalisation par le BAILLEUR de travaux d'amélioration des parties

Paraphe : Le(s) Locataire(s)

TA

communes ou des parties privatives de l'immeuble, ainsi que celles des travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués.

Dans ce cadre-là, le LOCATAIRE est tenu de donner accès à son logement, autant que nécessaire, à toute personne ou entreprise mandatée par le BAILLEUR pour exécuter les travaux d'entretien ou d'amélioration dans les lieux loués ainsi que les vérifications et relevés.

Le LOCATAIRE ne peut réaliser que des aménagements ne constituant pas une transformation des lieux loués.

Toute transformation nécessite l'accord écrit du BAILLEUR. En l'absence de cet accord, le BAILLEUR pourra exiger du LOCATAIRE, à son départ, qu'il remette les lieux loués dans leur disposition antérieure à la transformation. S'il le préfère, le BAILLEUR conservera la transformation effectuée sans que le LOCATAIRE puisse réclamer une indemnité pour les frais qu'il aura engagés.

Lorsqu'une transformation effectuée par le LOCATAIRE met en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité des lieux loués ou celle de l'immeuble, le BAILLEUR peut exiger la réfection immédiate des lieux loués dans leur état antérieur.

Le BAILLEUR peut également poursuivre la résiliation du présent contrat et l'expulsion du LOCATAIRE à l'origine de toute transformation non autorisée.

Par ailleurs, le BAILLEUR peut demander la résiliation judiciaire du bail dans le cas où les obligations mises à la charge du LOCATAIRE en matière d'entretien et de réparation ne seraient pas respectées.

Article 9.

RESILIATION DE PLEIN DROIT DU PRESENT ENGAGEMENT

Le présent contrat de location sera résilié de plein droit dans les cas suivants :

1. La résiliation du contrat pour défaut de paiement

En cas de non-paiement des sommes dues au BAILLEUR, loyers ou charges régulièrement appelés, en cas de non versement du dépôt de garantie, le contrat pourra être résilié de plein droit à l'initiative du BAILLEUR, deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet. L'expulsion du LOCATAIRE et de tout occupant introduit par lui sera alors prononcée par le juge compétent.

2. La résiliation du contrat pour défaut d'assurances

En cas de non souscription d'une assurance contre les risques locatifs, la résiliation du contrat de location interviendra de plein droit un mois après une sommation de justifier de la souscription d'une assurance demeurée infructueuse.

3. La résiliation du contrat pour troubles de voisinage

En cas de non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage, la décision de justice qui constatera ces troubles de voisinage, emportera la résiliation du présent bail.

Article 10.

MOBILITE DANS LE PARC SOCIAL

1. Sous-occupation (Article L.442-3-1 CCH)

Un logement est considéré comme sous-occupé lorsqu'il comporte un nombre de pièces habitables supérieur à deux au nombre de personnes qui y ont leur résidence principale (article L.621-2 CCH).

Le BAILLEUR doit proposer aux LOCATAIRES en situation de sous occupation, quelles que soient leurs ressources, un relogement correspondant à leurs besoins et dont le loyer principal est inférieur à celui de leur logement d'origine et prendre en charge une aide à la mobilité.

Dans les communes comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants et dans les communes de plus de 20 000 habitants, le refus par le LOCATAIRE de 3 offres de relogements entraîne la perte du droit au maintien dans les lieux du LOCATAIRE qui est déchu de tout titre d'occupation 6 mois après la notification de la dernière offre.

Le LOCATAIRE de plus de 65 ans, ceux présentant un handicap ou une perte d'autonomie ainsi que les LOCATAIRES des logements situés en Zone Urbaine Sensible (Z.U.S.) ne sont pas concernés par cette dernière disposition.

2. Occupation d'un logement adapté au handicap par un locataire ne présentant pas de handicap (Article L.442-3-2 CCH)

Le BAILLEUR doit proposer un nouveau logement au LOCATAIRE d'un logement adapté au handicap lorsque l'occupant qui présentait le handicap n'occupe plus le logement, quelles que soient les ressources du LOCATAIRE.

Le loyer principal doit être inférieur à celui de l'ancien logement et le BAILLEUR prend en charge une aide à la mobilité.

Le LOCATAIRE de moins de 65 ans qui refuse 3 offres de relogement perd son droit au maintien dans les lieux, 6 mois après notification de la dernière offre ou 18 mois en cas de décès de la personne handicapée.

3. Dépassement du double des plafonds de ressources (Article L.442-3-3 CCH)

Dans les zones définies par décret, le LOCATAIRE dont les ressources sont 2 années de suite 2 fois supérieures aux plafonds de référence, perd son droit au maintien dans les lieux 3 ans après le 1er janvier qui suit les résultats de l'enquête montrant, pour la deuxième année consécutive le dépassement de plafond et est déchu de tout titre d'occupation à l'issue de cette échéance.

Toutefois ce LOCATAIRE récupère son droit au maintien dans les lieux s'il justifie, au cours de la période de 3 ans, que ses ressources sont devenues inférieures aux plafonds de référence.

Le BAILLEUR informe les LOCATAIRES concernés dès que l'enquête fait apparaître pour la seconde année de suite un tel dépassement des plafonds de ressources et, 6 mois avant l'issue du délai de 3 ans, leur notifie par LRAR ou par acte d'huissier la date à laquelle le logement doit être libéré.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux LOCATAIRES qui atteignent 65 ans la première année des 3 ans susvisés, ni aux LOCATAIRES handicapés ou ayant à leur charge une personne handicapée. Elles ne s'appliquent pas non plus aux logements sis en ZUS.

4. Modification de la situation familiale

En cas de modification de la composition de la famille provoquant un changement des conditions d'occupation (surpeuplement ou, au contraire, insuffisance d'occupation), des mutations peuvent intervenir à la demande des intéressés ou être imposées par le BAILLEUR dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Dans le cas de changement de situation (décès, mariage, concubinage, divorce, remariage, etc), le LOCATAIRE ou son conjoint est tenu d'en informer aussitôt le BAILLEUR par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11.

ABANDON DU DOMICILE OU DECES DU LOCATAIRE

En dehors des cas prévus par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, le présent contrat de location est résilié de plein droit par le décès du LOCATAIRE ou l'abandon du domicile par ce dernier.

Article 12.

TRANSFERT DE BAIL

Les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée sur le transfert de bail sont applicables à condition que le bénéficiaire remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.

Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire pacsé, le concubin notoire et lorsqu'ils vivaient avec le LOCATAIRE depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap et les personnes de plus de 65 ans.

Dans le cas où le bénéficiaire du transfert de bail se trouverait du fait de ce transfert en situation de sous-occupation ou en cas de sur-occupation, il ne pourra se prévaloir de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.

Article 13.

SOLIDARITE - INDIVISIBILITE

La présente location intègre une clause de solidarité entre les LOCATAIRES conformément à l'article 1202 du code civil.

En cas de dualité ou de pluralité des LOCATAIRES, ceux-ci seront tenus indivisiblement et solidairement entre eux au paiement des loyers et accessoires, des frais de pénalité de retard, des frais de procédure judiciaire et des réparations locatives, des indemnités d'occupation et plus généralement à toutes les obligations résultant du présent bail.

Cette solidarité s'applique pendant le cours du bail et continuera à s'appliquer pendant trois (3) ans après la date de prise d'effet du congé donné par l'un des LOCATAIRES et accepté par le BAILLEUR. Le LOCATAIRE parti restera donc solidairement responsable des dettes nées durant cette période et jusqu'au départ du dernier occupant.

Les époux restent tenus solidairement des dettes locatives pour toute la période antérieure à l'accomplissement des formalités de publicité du jugement de divorce.

Article 14.

INFORMATIQUE ET LIBERTES

Le BAILLEUR, responsable des traitements, met en oeuvre des traitements de données à caractère personnel relatives au LOCATAIRE, ainsi que celles relatives aux occupants, ayants-droit (ci-après les « Personnes concernées »), garants et cautions, communiquées à l'occasion de la demande de logement

ainsi que celles recueillies par la suite dans le cadre de l'instruction des dossiers et la gestion des baux.

Ces traitements ont pour finalités principales la gestion immobilière locative à caractère social, notamment :

- la gestion, le suivi et le contrôle des dossiers de candidature à l'attribution d'un logement locatif,
- la gestion des baux et le quittance des loyers,
- la gestion du patrimoine immobilier,
- le recouvrement des impayés et la gestion du contentieux locatif,
- les mesures destinées à assurer la sécurité, la tranquillité et la jouissance paisible des locaux,
- la réalisation d'enquêtes, de diagnostics, de reporting et de statistiques,
- l'organisation des élections des représentants des LOCATAIRES au Conseil d'administration,
- la gestion, le cas échéant, de la vente du logement au LOCATAIRE.

Sauf mentions particulières, les données ont un caractère obligatoire dont l'absence pourrait rendre impossible la réalisation des finalités précitées.

Dans le cadre de ces traitements et dans le respect des finalités précitées, les données sont destinées au BAILLEUR et pourront être communiquées en tant que de besoin, aux entités du groupe du BAILLEUR, aux organismes et institutions liés au logement social, notamment aux réservataires, aux prestataires sociaux et autres prestataires, aux partenaires liés contractuellement, ainsi qu'aux autorités et organismes compétents, le cas échéant.

Pour les données relatives à la santé, les demandes du BAILLEUR se limitent aux catégories générales ayant pour base une obligation légale; pour les données communiquées à l'initiative du LOCATAIRE et/ou des Personnes concernées celles-ci feront l'objet d'un traitement limité dans l'intérêt dudit LOCATAIRE et/ou des Personnes concernées.

Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, le locataire, ainsi que les Personnes concernées disposent d'un droit d'interrogation, d'accès et de rectification des données le concernant, ainsi que d'un droit d'opposition pour motif légitime au traitement de ses données. Ces droits s'exercent auprès d'Immobilier 3F - DIOCI/Correspondant Informatique et Libertés - 159, rue Nationale 75013 Paris, par courrier accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé.

Article 15.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent contrat, la Société fait élection de domicile dans les bureaux de son siège social, 16 rue JEAN DESPARMET - 69373 LYON CEDEX 08, et le locataire dans les lieux loués.

Fait à

Le

LE(S) LOCATAIRE(S):

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

LE BAILLEUR :

Immobilier Rhône-Alpes
10 rue Albert Einstein - 69634 Lyon
Tél. : 04 27 46 56 34 - Fax : 04 78 61 13 25

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

L'objet du présent règlement intérieur est de fixer, dans l'intérêt commun des résidents et de leur cadre de vie, les règles de bonne tenue de l'ensemble immobilier et les prescriptions obligatoires en matière de tranquillité, d'hygiène et de sécurité, ceci dans tous les actes de la vie quotidienne.

Le règlement intérieur, qui ne se substitue pas aux lois en vigueur, s'applique à l'ensemble immobilier : parties privatives, communes, annexes, espaces verts, voiries et aires de stationnement et s'impose à chacun de ses LOCATAIRES, ceci en exécution de leurs engagements contractuels et de l'ensemble des obligations définies à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.

Les règles édictées dans le présent règlement ne peuvent en aucun cas prévaloir sur celles d'un règlement de copropriété ou de tout autre règlement applicable sur l'ensemble immobilier et prévu par la loi, que les LOCATAIRES se doivent de respecter.

Le LOCATAIRE est donc tenu personnellement responsable de ses agissements, de ceux de ses visiteurs et de ceux des personnes vivant dans son logement, à quelque titre que ce soit. Le LOCATAIRE s'engage à respecter et à faire respecter par tout occupant de son chef les dispositions du présent règlement, il est ainsi informé que toute violation de ce dernier constitue un manquement grave aux obligations du bail pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires en vue de la résiliation de son contrat de location et le cas échéant à la mise en oeuvre de sa responsabilité civile, de celle de l'occupant ou de celle de l'usager.

ARTICLE 1 - SECURITE

Les règles de sécurité doivent être respectées avec la plus extrême rigueur. Le LOCATAIRE s'interdit tout acte pouvant mettre en péril la sécurité des biens et des personnes.

1.1- Il est en particulier interdit, et ce dans l'ensemble de l'immeuble y compris dans les boxes de parking, d'utiliser des appareils dangereux, de détenir ou de stocker des produits toxiques, explosifs ou inflammables autres que ceux pour un usage domestique courant ne pouvant pas nuire à la sécurité des occupants de l'immeuble. Ainsi, l'utilisation d'appareils à fuel, de poêles à pétrole, de barbecue, de bouteilles de gaz, y compris sur les balcons, est formellement interdite.

1.2- Il est important que le LOCATAIRE s'assure de l'entretien courant des robinets siphons, détecteurs de fumée et ouvertures d'aérations relatives aux canalisations de gaz de son logement, en particulier du remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.

1.3- Les dispositifs d'alarme ou de lutte contre l'incendie installés dans les parties communes doivent être rigoureusement respectés par les LOCATAIRES, toute dégradation apparente devant être systématiquement signalée au BAILLEUR.

1.4- Il est interdit d'ouvrir les gaines techniques qui doivent rester vides et accessibles en toutes circonstances.

ARTICLE 2 - HYGIENE ET SALUBRITE

Il doit être strictement satisfait aux règles d'hygiène et de salubrité en vigueur.

2.1- Les parties communes, escaliers, paliers, couloirs, caves et garages communs doivent être maintenus, par tous, en état de parfaite propreté et utilisés conformément à leur destination.

2.2- Rien ne doit être fait dans les lieux loués qui par l'odeur, l'humidité, la fumée ou toute autre cause puisse gêner les occupants ou nuire à l'immeuble.

2.3- Chacun doit veiller à ne pas attirer des animaux, ni dans les parties privatives ni dans les parties communes. Il est interdit de cumuler des détritiques, notamment sur les paliers, ceci même à titre temporaire, ou toutes substances diverses susceptibles de faire proliférer tout insecte, rongeur ou parasite. Les LOCATAIRES doivent si nécessaire en assurer la destruction dans les parties privatives et ne peuvent s'opposer à toute intervention du BAILLEUR destinée à satisfaire aux conditions d'hygiène ou à l'entretien des locaux, notamment en matière de désinsectisation ou de dératisation, tel que le prévoit le règlement sanitaire départemental.

ARTICLE 3 - ACTIVITES ET COMPORTEMENTS NUISIBLES

Tous les bruits, de toute nature et quelle que soit leur source, dès lors qu'ils sont nuisibles, par leur intensité ou par leur caractère répétitif, et de nature à troubler le repos et la tranquillité des occupants de l'immeuble sont formellement interdits, de jour comme de nuit.

3.1- Les occupants des locaux d'habitation doivent prendre plus généralement toutes les précautions nécessaires afin de limiter la gêne occasionnée par les bruits émanant de leur logement.

3.2- Les rassemblements prolongés, notamment à des horaires tardifs, dans les parties communes intérieures de l'immeuble, les aires de stationnement et abords de l'immeuble, sont interdits.

3.3- Conformément au décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est strictement interdit de fumer dans les lieux à usage collectif.

ARTICLE 4 - VOIES DE CIRCULATIONS ET PARKINGS

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des parkings propriétés du BAILLEUR, et ce, quelle qu'en soit la configuration (ouvert ou fermé à la circulation) ou la nature (aérien ou couvert).

4.1- Toutes dégradations occasionnées aux locaux, ou aux équipements qui se trouvent dans les espaces de stationnement, donneront lieu au remboursement des frais de remise en état par le ou les LOCATAIRES les ayant entraînées.

4.2- La circulation et la manoeuvre des véhicules à l'intérieur des parcs de stationnement public sont soumises aux dispositions du code de la route. A ce titre, la vitesse est limitée à 20 km/h et les usagers sont tenus de respecter les sens des flèches de circulation et les règles résultant de l'implantation réglementaire de la signalisation verticale et horizontale.

La circulation et le stationnement de véhicules non homologués pour la circulation sur la voie publique est

Paraphe : Le(s) Locataire(s) JA

Le Bailleur

quadricycles à moteur.

L'accès au parking peut être interdit à un véhicule qui ne peut être garé dans un emplacement normal de stationnement à cause de ses dimensions ou parce qu'il tire une remorque.

Les voies de desserte de l'immeuble devront rester libres en permanence afin d'assurer l'accès aux véhicules de sécurité et de secours.

Le stationnement en dehors des zones délimitées au sol est interdit, notamment sur les passages piétons et devant les barrières de service, les issues de secours, les portes coupe-feux et les moyens de lutte contre l'incendie. Il est par ailleurs interdit aux véhicules automobiles de stationner sur les trottoirs et les pelouses.

Le stationnement sur les emplacements réservés aux G.I.C. et G.I.G. ou au personnel du BAILLEUR ainsi que sur les emplacements dédiés à la livraison n'est autorisé qu'aux véhicules des personnes pour lesquels ils sont destinés.

L'état du véhicule devra satisfaire aux obligations du code de la route relatives à l'immatriculation du véhicule.

Le véhicule stationné devra être en état de rouler afin de pouvoir à tout moment être déplacé.

Les véhicules terrestres à moteur stationnant de manière prolongée (véhicule ventouse) sur les aires de stationnement appartenant au BAILLEUR ou stationnés de façon gênante, seront, dans le respect de la réglementation en vigueur, enlevés aux frais exclusifs du LOCATAIRE propriétaire du véhicule et déposés en fourrière.

Tout véhicule non immatriculé et non identifiable manifestement laissé à l'abandon (épave), sera lui aussi enlevé et déposé en fourrière, conformément aux textes en vigueur.

L'emploi de chaînes (en cas de neige) est interdit. Tous dégâts causés par l'emploi de celle-ci, malgré l'interdiction, seront portés en compte à l'usager.

- 4.3- A l'instar de l'ensemble des parties communes, les usagers devront respecter la propreté et la destination des lieux.

Ils devront s'interdire d'effectuer dans le garage ou sur les parkings aériens tout travail de réparation, de lavage, de vidange ou de graissage, de jeter huile ou essence dans les égouts. Il est également interdit d'entreposer des meubles, objets encombrants, produits toxiques ou inflammables dans le box ou sur l'emplacement de parking dont l'utilisation est strictement limitée au stationnement de véhicule.

Les parkings ont pour destination unique le stationnement de véhicules terrestres motorisés. A ce titre, les jeux notamment de ballons, sont interdits sur ces espaces.

4.4- Il est interdit :

- aux piétons d'utiliser les accès d'entrée et de sortie réservés aux véhicules. Ceux-ci doivent obligatoirement emprunter les escaliers, les ascenseurs et les passages piétons prévus à leur intention;
- de faire usage intempestif de tout appareil générateur de nuisance sonore, alarme sirène, haut-parleur ou avertisseur;
- de laisser divaguer des animaux;
- d'utiliser tout matériel ou installation réservé à l'usage du personnel du BAILLEUR;

- de procéder à toute activité commerciale ou quêtes, ou offres de services non autorisées par l'exploitant ou à toute publicité, notamment distribuer ou déposer des tracts;

- de jeter des cigarettes, allumettes ou débris enflammés.

- 4.5- Pour les parkings soumis à un contrôle d'accès, l'usager s'engage à utiliser de façon exclusive le bip ou la télécommande, la carte et les clés pour son usage personnel. Il ne devra en aucun cas favoriser l'accès de tiers à ces parkings, en prêtant, donnant ou en reproduisant ces moyens d'accès.

Les usagers s'engagent à respecter le bon fonctionnement des portes et grilles automatiques, notamment en ne contrariant en aucune façon leur ouverture ou fermeture.

- 4.6- Pour les parkings souterrains, compte tenu des risques spécifiques existants et des contraintes de sécurité incendie, l'accès et l'utilisation des parkings souterrains seront soumis à des obligations supplémentaires et cumulatives à celles précédemment énumérées.

Quelle que soit l'intensité de l'éclairage intérieur, l'usager allumera les phares en position « codes » de son véhicule pendant toute la durée où il circule dans le parking.

Les véhicules dotés d'un équipement GPL ou gaz naturel, y compris ceux dotés d'une soupape de sécurité répondant aux normes, ne pourront en aucun cas être stationnés dans les emplacements situés en sous-sol.

Dans les parkings souterrains, il est interdit :

- de fumer;
- d'introduire ou d'entreposer du matériel combustible ou inflammable à l'exception du contenu du réservoir de carburant;
- d'extraire ou d'ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules;
- de se servir des bacs à sable pour y jeter ses ordures.

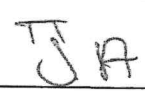
- 4.7- Responsabilité du BAILLEUR : le stationnement a lieu aux risques et périls de l'usager, y compris pour les emplacements boxés ou non soumis au paiement d'un loyer.

Le BAILLEUR, qui n'assume aucune responsabilité de dépositaire et donc notamment aucune obligation de gardiennage ou de surveillance, ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée, de manière directe ou indirecte, en cas d'accident, de détérioration partielle ou totale, ou de vol du véhicule ou de son contenu.

- 4.8- Responsabilité de l'usager : à l'intérieur des parkings, l'usager reste seul responsable, sans que la responsabilité du BAILLEUR puisse être recherchée à cet égard, de tous les accidents et dommages de toutes natures, corporels ou matériels que, par oubli, maladresse, malveillance ou inobservation des prescriptions du présent règlement intérieur, il pourrait provoquer aux tiers, aux véhicules, aux installations ou aux biens immobiliers et mobiliers.

En cas d'accident dans le parking, l'usager devra en faire immédiatement la déclaration à son assurance et en aviser le BAILLEUR dans les 48 heures.

- 4.9- Les voitures d'enfant, bicyclette et motocycles doivent être garés dans les locaux prévus à cet usage, à l'exclusion des halls d'entrée, paliers et autres emplacements figurant parmi les parties communes de l'immeuble.

Paraphe : Le(s) Locataire(s) 

ARTICLE 5 - ESPACES VERTS ET JARDINS PRIVATIFS

5.1- Les espaces extérieurs doivent être respectés et être conservés dans un parfait état d'hygiène.

Il est défendu de marcher sur les pelouses ou leurs bordures.

Il est strictement interdit de laisser y pénétrer des animaux domestiques, mêmes tenus en laisse.

Il est interdit de cueillir des fleurs, d'arracher des branches ou arbustes composant les espaces d'agrément.

5.2- Les LOCATAIRES disposant d'un jardin privatif devront en assurer l'entretien courant, tondre la pelouse et tailler les végétaux.

ARTICLE 6 - JEUX D'ENFANTS

6.1- Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants ne provoquent pas de détériorations et ne causent aucun trouble ni aucune gêne aux occupants de l'immeuble par leurs jeux.

6.2- Ils doivent également veiller à leur rappeler que les jeux sont interdits dans les escaliers, halls, parkings, pelouses et en général dans toutes les parties communes, en dehors des emplacements prévus à cet effet.

Les parents seront responsables des éventuelles dégradations commises dans les parties communes.

6.3- Les enfants de moins de 4 ans doivent être accompagnés en toutes circonstances. En outre, et quel que soit leur âge, les enfants demeurent sous la surveillance de leur famille, le BAILLEUR déclinant toute responsabilité en cas d'accident. Dans les aires de jeux, les enfants doivent également être accompagnés et surveillés.

6.4- Il est strictement interdit de laisser pénétrer des animaux domestiques, mêmes tenus en laisse dans les aires de jeux conçues à l'usage des enfants.

ARTICLE 7 - DETENTION D'ANIMAUX DOMESTIQUES

Le LOCATAIRE s'engage à ne pas posséder d'animaux domestiques dans les lieux loués à l'exception des animaux familiers de compagnie de petite taille. Il s'engage au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la détention d'animaux dangereux et de la tranquillité du voisinage. La présence d'animaux de toutes espèces dont le nombre et le comportement ou l'état de santé pourraient entraîner une atteinte à la quiétude du voisinage, à la sécurité, à la salubrité ainsi qu'aux lois sur la protection des animaux, est formellement interdite.

7.1- Les LOCATAIRES qui possèdent des animaux doivent veiller à ce que ceux-ci ne créent aucun trouble et ne fassent aucune dégradation dans l'immeuble. Leurs propriétaires seront responsables de la propreté de ces animaux et de leur comportement notamment dans les escaliers, ascenseurs, halls d'immeubles, comme de toute éventuelle agression et de tout dégât commis.

7.2- Les animaux doivent être menés à l'extérieur de l'ensemble immobilier (notamment hors espaces verts) pour leurs besoins naturels et les chiens doivent être tenus en laisse en dehors des logements. Les chiens de 2ème catégorie ou ayant un comportement agressif ou potentiellement dangereux doivent être déclarés à l'assureur, tenus en laisse par une personne majeure et muselés. La détention de chiens de 1ère catégorie (chiens d'attaque) est interdite sur le patrimoine.

7.3- Il est interdit d'attirer ou d'alimenter les animaux errants, pigeons et chats, causes d'insalubrité et de gêne pour le

voisinage.

7.4- L'élevage, l'abattage d'animaux, quels qu'ils soient, sont formellement interdits dans les logements, locaux accessoires, annexes et dépendances de l'immeuble.

7.5- Le propriétaire de chien ou autre animal domestique doit procéder au ramassage des déjections des animaux dont il a la garde.

ARTICLE 8 - PLAQUES, ENSEIGNES ET AFFICHAGES

8.1- Les plaques nominatives ne sont autorisées que sur les portes des logements et sur les boîtes aux lettres. Elles ne peuvent comporter que les nom, prénom, profession, à l'exclusion de toute autre mention. Leurs dimensions et coloris doivent être conformes au modèle adopté par l'ensemble. Toute enseigne ou plaque professionnelle est interdite.

8.2- Hormis les panneaux d'information ou les affichages réservés au BAILLEUR et aux associations de LOCATAIRES, il est interdit d'apposer ou d'afficher quelque document que ce soit dans les parties communes.

ARTICLE 9 - INSTALLATIONS D'ANTENNE D'EMISSION/RECEPTION

Le LOCATAIRE ne pourra installer aucun objet, aucune enseigne, antenne T.S.F. et de télévision, aucun appareil émetteur-récepteur, à l'extérieur du logement, sauf à respecter les dispositions suivantes : pour la télévision, se raccorder à l'antenne collective dans les conditions prévues par le BAILLEUR. Pour les postes émetteur-récepteur, obtenir de l'administration les licences réglementaires et, du BAILLEUR l'autorisation de réaliser l'installation d'antennes spéciales; l'installation d'une antenne parabolique devra faire l'objet d'autorisation expresse et par écrit du BAILLEUR, le LOCATAIRE devant joindre à sa demande le devis descriptif des travaux envisagés ainsi que les plans d'installation.

ARTICLE 10 - FENETRES, BALCONS ET LOGGIAS

10.1- Il est interdit d'étendre ou de battre du linge, tapis ou paillasons ni dans les parties communes, ni aux fenêtres et loggias, et sauf, le cas échéant, à l'emplacement « séchoir » spécialement prévu à cet effet.

10.2- Aucun objet ne doit être déposé sur le bord des fenêtres. Le fait d'entreposer tout objet encombrant susceptible soit de nuire à la sécurité des personnes soit de dégrader l'esthétique générale du bâtiment est pros crit.

10.3- Les bacs et pots de fleurs doivent être parfaitement assujettis et reposer sur des dessous étanches de type zinc ou faïence. Pour des raisons de sécurité, les jardinières doivent, en outre, être maintenues à l'intérieur des balcons.

10.4- Aucun objet, ni détritus, ne doit être projeté à l'extérieur depuis les fenêtres et balcons. Il est par ailleurs interdit de laver à grande eau le balcon, ceci afin d'éviter des ruissellements en façades

10.5- Aucune modification de structure ou d'équipement ne pourra être entreprise à l'extérieur des logements, fenêtres, balcons, terrasses et loggias. L'installation de stores bannes, bâches, de matériel d'occultation (ou de séparation) des fenêtres, balcons, terrasses et loggias est interdite, sauf accord écrit du BAILLEUR.

ARTICLE 11 - ORDURES MENAGERES, VIDE-ORDURES ET DECHETS VOLUMINEUX

11.1- Les ordures ménagères, préalablement mises dans des sacs fermés, doivent être déposées dans les conteneurs prévus à cet effet et aux heures autorisées. En cas d'installations prévoyant le tri sélectif, il est impératif de respecter la destination de chaque conteneur.

11.2- Lorsqu'il existe des vide-ordures, les déchets ne doivent pas y être déversés en vrac, mais enveloppés dans des sacs plastiques fermés afin d'éviter d'obstruer les gaines et de risquer de laisser dégager des odeurs nauséabondes.

Les objets, tels que bouteilles, faïences, verres, cendres chaudes ou résidus ménagers liquides, susceptibles de rendre inutilisable ou d'endommager le conduit ou de présenter un danger potentiel pour le personnel de gardiennage, ne doivent en aucun cas être jetés dans le vide-ordures.

En cas d'infraction à ces prescriptions, les frais de dégorgement ou de remise en état des vide-ordures seront à la charge du LOCATAIRE qui aura causé, de son fait ou de celui des personnes vivant dans son foyer, l'engorgement ou la détérioration.

Les vide-ordures ne peuvent pas être utilisés entre 22 heures et 7 heures.

11.3- Le LOCATAIRE fera son affaire de l'élimination des déchets volumineux qu'il aura générés, en les portant à une déchetterie ou en les déposant sur le trottoir le jour du ramassage municipal. En cas de non-respect de ces dispositions nécessitant une action corrective par le BAILLEUR, les frais correspondant seront répercutés sur le LOCATAIRE.

Si l'ensemble immobilier possède un local approprié, le LOCATAIRE pourra, dans les conditions définies par le BAILLEUR, y déposer ses déchets volumineux, les coûts de sortie de ces déchets jusqu'au trottoir étant alors inclus dans les charges récupérables.

ARTICLE 12 - CANALISATIONS ET ROBINETTERIES

12.1- Les robinets et chasses des W-C. doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement, leur défaut d'entretien, outre qu'il provoque une augmentation de la consommation d'eau, peut être à l'origine des « coups de bélier » dans les canalisations qui non seulement gênent par leur bruit les voisins, mais détériorent les conduits. Jusqu'à la canalisation commune, tout dégorgement des canalisations dans les lieux loués reste à la charge du LOCATAIRE.

12.2- Les LOCATAIRES ne doivent en aucun cas jeter dans les éviers, lavabos ou W-C. des produits ou objets susceptibles de corroder la surface des appareils sanitaires et les conduits ou encore d'engorger ces derniers.

12.3- Aucun appareil ménager ne doit être branché sur le circuit d'eau chaude exclusivement réservé à l'alimentation des équipements sanitaires.

ARTICLE 13 - VENTILATION ET CONDENSATION

13.1- Il est interdit d'obstruer, même de façon partielle ou temporaire, les prises d'air installées ou les bouches de ventilation (extraction ou soufflage d'air).

13.2- Lorsqu'il existe une installation de ventilation mécanique contrôlée, il est recommandé de nettoyer régulièrement les grilles d'arrivée d'air et les bouches d'aération.

13.3- Tout dégât généré suite à un phénomène de condensation provoqué par une obturation des ventilations sera à la charge du LOCATAIRE.

13.4- Il est interdit de raccorder des hottes des cuisines sur le conduit de la colonne VMC.

ARTICLE 14 - ASCENSEURS

14.1- S'il existe des ascenseurs, leur usage est strictement réservé aux occupants de l'immeuble et à leurs visiteurs, ceux-ci devant se conformer aux instructions du constructeur affichées dans la cabine et être maintenus en bon état de propreté et d'usage.

14.2- Le transport de meubles ou objets encombrants dans la cabine d'ascenseur est toléré sous réserve pour le LOCATAIRE de prendre toutes les mesures de protections des parois de cabine d'ascenseur.

14.3- L'usage des ascenseurs est interdit aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'une personne adulte, ceci en raison des risques qu'ils peuvent encourir.

14.4- En cas de panne de l'ascenseur et/ou d'usager bloqué dans la cabine et sauf danger immédiat ou nécessité de soins, l'usager devra contacter en premier lieu l'ascensoriste selon la procédure indiquée dans la cabine.

ARTICLE 15 - DEMENAGEMENT/EMMENAGEMENT

Les LOCATAIRES doivent aviser au préalable le BAILLEUR ou son préposé du jour de leur emménagement ou déménagement.

Pendant le déroulement de ceux-ci, ils doivent veiller à ne pas perturber inutilement le bon fonctionnement de l'immeuble. Toute dégradation consécutive à un emménagement ou à un déménagement, que celle-ci soit de son fait ou du fait de l'entreprise mandatée par lui, est à la charge du LOCATAIRE concerné.

ARTICLE 16 - CAS PARTICULIER DES IMMEUBLES A HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Ce type d'immeuble vise un objectif particulièrement ambitieux en termes de performance énergétique, avec un système d'isolation, de ventilation et de chauffage spécifique.

Les règles d'utilisation des équipements et de comportement dans l'immeuble communiqués au LOCATAIRE par le BAILLEUR doivent être respectées pour garantir le bon fonctionnement du système.

ARTICLE 17 - RESPECT DU PERSONNEL

S'il est en fonction dans l'immeuble, le gardien représente le BAILLEUR et est à ce titre l'interlocuteur privilégié du LOCATAIRE pour régler les problèmes liés au logement. Il assure la surveillance et la conservation de l'immeuble et veille au bon fonctionnement des équipements.

Le LOCATAIRE ainsi que l'ensemble des occupants de son logement, y compris les enfants mineurs, doivent au gardien, ainsi qu'à tout ouvrier d'entretien, employé d'immeuble ou prestataire extérieur, le respect lié à leurs fonctions, et ce en toutes circonstances.

Toute attitude inappropriée envers le personnel du BAILLEUR ou un prestataire extérieur fera l'objet d'un rappel immédiat au règlement et pourra se traduire par des actions pouvant aller jusqu'à la résiliation du bail.

JJA



Le 21 novembre 201

MME JAOUADI AICHA est autorisé(e) à emménager dans l'appartement désigné ci-dessous à compter du 11 décembre 2013.

REFERENCE LOGEMENT

6714L-0121

ADRESSE LOGEMENT

14, Rue JOSEPHINE BAKER
69007 LYON

REFERENCE CONTRAT

481585 (0)

PARKING : NON

GERANCE

Cachet et Signature



Immobilière Rhône-Alpes

10, rue Garibaldi - 69007 Lyon
Tél. : 04 78 61 54 54 - Fax : 04 78 61 13 25

RELEVÉ DES COMPTEURS D'EAU (inscrire un chiffre par case)

Les cotes inscrites aux compteurs d'eau sont les EAU suivantes au jour de la FROIDE remise des clés.

EAU
CHAUDE

METRES CUBES

Signature du locataire

RELEVÉ DES COMPTEURS DE CALORIES
(relever tous les chiffres, un chiffre par case)

REMISE DES CLES

Date :

Signature du locataire

Je déclare avoir reçu les clés de l'appartement qui m'est loué, les avoir essayées et constaté leur parfait fonctionnement et avoir remis au gardien une attestation de la compagnie d'assurances qui garantit les conséquences de ma responsabilité à l'égard de la société (Article 1733 et 1734 du Code Civil : Risques locatifs et pertes de loyers) et des voisins (Articles 1382 et suivants du Code Civil) à la suite des dommages causés par l'incendie, l'eau, l'électricité et toute explosion en général (Cachet de la compagnie d'assurance obligatoire).

NOM DU GARDIEN :